

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 73/2546

นาง นิภา พิชัยนุช
นาย น้อย โปสถ์แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 249

โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยซื้อมาจาก ผ. ตั้งแต่ปี 2495 ต่อมาจำเลยได้ขออนุญาตออกโฉนดที่ดินพิพาท โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินและขับไล่จำเลย จำเลยให้การว่าเป็นที่ดินคนละแปลงกับที่ดินพิพาท แต่ศาลรับฟังได้ว่าที่ดินที่จำเลยขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน จำเลยก็ได้แจ้งการครอบครองและได้บอกกล่าวถึงเจตนาครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อโจทก์รวมระยะเวลากว่า 1 ปี ก่อนโจทก์ฟ้อง เป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือของจำเลยและขัดแย้งกันเอง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่จำเลยขอรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือไม่

คำให้การของจำเลยที่ว่า ที่ดินเป็นของจำเลยมาแต่ต้นโดยครอบครองมากกว่า 10 ปี และโดยผลคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั้น มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยแจ้งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์ คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ฟ้องคดีภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่เวลาถูกแจ้งการครอบครองหรือไม่ ฎีกาของจำเลยในข้อดังกล่าวจึงมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 178 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531 โจทก์ทราบว่าจำเลยได้ยื่นคำขอ รั้งวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินและเจ้าพนักงานที่ดินไปรั้งวัดออกโฉนดที่ดินทับที่ดิน ของโจทก์ดังกล่าวทั้งแปลง โจทก์จึงไปคัดค้าน เจ้าพนักงานที่ดินทำการเปรียบเทียบ แล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2534 ให้ออกโฉนดที่ดินแก่จำเลย ขอให้เพิกถอน การขอออกโฉนดที่ดินของจำเลยตามคำขอรั้งวัดออกโฉนดที่ดินของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 16/94 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2529 ให้ขับไล่จำเลยและบริวาร ออกจากที่ดินของโจทก์ดังกล่าวกับห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของ โจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การว่าที่ดินที่จำเลยขอออกโฉนดที่ดินนั้นตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลหาด เจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่เศษและเป็นที่ดินคนละ แปลงกับที่ดินของโจทก์ตามคำฟ้อง จำเลยได้สิทธิการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว ตามผลคำพิพากษาของศาลและจำเลยได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวตลอดมากว่า 10 ปี แล้ว แต่หากศาลฟังว่าที่ดินของจำเลยเป็นของโจทก์ จำเลยก็ได้แจ้งการครอบครอง และได้บอกกล่าวถึงเจตนาการครอบครองที่ดินของจำเลยต่อโจทก์รวมระยะเวลาว่า 1 ปี ก่อนโจทก์ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการขอออกโฉนดที่ดินของจำเลยตามคำขอ รั้งวัดออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 16/94 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2529 ให้ขับไล่จำเลยและ บริวารออกจากที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 178 ตำบลหาด

เจ้าสำราญอำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินอีกต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่ได้เถียงกัน รับฟังเป็นยุติว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นของนางผิวน บุญทรัพย์ ปัจจุบันจำเลยอยู่อาศัยในที่ดินพิพาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2529 จำเลยได้ยื่นคำร้องขอรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการรังวัดและขึ้นรูปแผนที่ไว้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2530 ตามระวางแผนที่เอกสารหมายเลข 7 เป็นจำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ที่จำเลยฎีกาว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ดินที่จำเลยขอรังวัดออกโฉนดที่ดินนั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยซื้อมาจากนางผิวนตั้งแต่วันที่ 2495 ต่อมาจำเลยได้ขอออกโฉนดที่ดินทับที่ดินพิพาท จำเลยให้การว่า ที่ดินที่จำเลยขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินคนละแปลงกับที่ดินพิพาท แต่หากศาลรับฟังได้ตามคำฟ้องของโจทก์ว่าที่ดินที่จำเลยขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินพิพาท จำเลยก็ได้แจ้งการครอบครองและได้บอกกล่าวถึงเจตนาครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อโจทก์รวมระยะเวลาว่า 1 ปี ก่อนโจทก์ฟ้อง ดังนั้น คำให้การของจำเลยดังกล่าวเป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือของจำเลยและขัดแย้งกันเอง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า ที่ดินตามคำฟ้องเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่จำเลยขอรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือไม่ ส่วนฎีกาของจำเลยที่

ว่าโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกว่า 1 ปี นับแต่เวลาที่จำเลยบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือครอบครอง ซึ่งเป็นการฎีกาว่าโจทก์นำคดีมาฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองเกินกว่า 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองเป็นการไม่ชอบนั้น คดีนี้จำเลยให้การว่า ที่ดินเป็นของจำเลยมาแต่ต้นโดยครอบครองมากกว่า 10 ปีและโดยผลคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1476/2533 ดังนั้นกรณีจึงไม่เป็นการที่จำเลยแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์ คดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ฟ้องคดีภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองหรือไม่เช่นกันซึ่งศาลชั้นต้นก็ไม่ได้กำหนดประเด็นทั้งสองข้อนี้ไว้และศาลอุทธรณ์ภาค 7 ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยโดยเหตุที่เป็นข้อที่มีได้กล่าววกกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อดังกล่าวจึงเป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยเพียงว่า จำเลยมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เป็นพยานเบิกความถึงที่มาของที่ดินพิพาทว่าเมื่อประมาณปี 2495 นายบุญยิ่งพิชัยนุช สามิโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากนางผิว ซึ่งขณะนั้นที่ดินดังกล่าวยังไม่มีหนังสือสำคัญ หลังจากสามิโจทก์ถึงแก่ความตายในปีเดียวกัน ต่อมาในปี 2498 โจทก์ได้ไปแจ้งการครอบครองเป็นเจ้าของที่ดิน ตามสำเนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 178 เอกสารหมาย จ.2 โดยโจทก์ให้นางผิวดูแลที่ดินดังกล่าวแทนโจทก์ตลอดมาเนื่องจากโจทก์ต้องเดินทางไปทำธุรกิจส่วนตัวที่ต่างประเทศหลายปี เมื่อโจทก์กลับจากต่างประเทศจึงทราบว่าจำเลยซึ่งเป็นบุตรเขยนางผิวเข้ามาอยู่ในที่ดินพิพาท ส่วนจำเลยนำสืบว่า เดิมที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เมื่อประมาณ 40 ปี มาแล้ว นางผิวเจ้าของที่ดินได้แบ่งที่ดินทางด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ยกให้นางละออง บุญทรัพย์และยกที่ดินทางทิศตะวันตกเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ให้แก่นางใบ บุญทรัพย์ ซึ่งทั้งสองคนเป็นบุตรนางผิว ต่อมาเมื่อ

ประมาณปี 2494 จำเลยได้นำนางละอองเป็นภริยา จำเลยจึงเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาท และอยู่กินกับนางละอองได้ประมาณ 10 ปี นางละอองก็ถึงแก่ความตาย จากนั้น จำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพียงผู้เดียวตลอดมา ต่อมาจำเลยนำที่ดินดังกล่าวไป ขอกออกโฉนดที่ดิน แต่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นนางจำปี หอยเกิดซึ่งเป็น บุตรนางผิวกวได้ไปคัดค้านโดยอ้างว่านางผิวกวที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางจำปีแล้ว แต่เจ้าพนักงานที่ดินมีความเห็นให้ออกโฉนดที่ดินแก่จำเลย นางจำปีจึงนำคดีมาฟ้อง จำเลย ซึ่งศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี เห็นว่า ที่จำเลยอ้างว่าในคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 1476/2533 ของศาลชั้นต้นที่นางจำปีเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย ศาลชั้น ต้นพิพากษาว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว นั้นแม้จะมีผลว่าจำเลยได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และคำพิพากษาดังกล่าวย่อม ผูกพันนางจำปีและจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมาตรา 145 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่หาได้ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่อาจพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าตามมาตรา 145 วรรคสอง (2) ไม่ โดยจากทาง นำสืบของโจทก์ นอกจากตัวโจทก์จะเบิกความยืนยันว่าเมื่อปี 2495 สามมีโจทก์ซื้อ ที่ดินพิพาทจากนางผิวกวแต่ยังคงได้มอบหมายให้นางผิวกวดูแลแทน สามมีโจทก์ถึงแก่ ความตายในปีเดียวกัน เมื่อปี 2498โจทก์ได้แจ้งการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เอกสารหมายเลข 2 จากนั้นอีก 1 ปี หรือ 2 ปี โจทก์ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่โจทก์ยังคงให้นางผิวกวดูแลที่ดินพิพาทแทน ตลอดมาแล้ว โจทก์ยังมีนางจำปีบุตรนางผิวกวนายเวียน อ่วมอ้อ และนางแสง แยม โรจน์ ซึ่งเป็นหลานนางผิวกวมาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวสนับสนุน และแบบ แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 178 เอกสารหมายเลข 2 ซึ่งเป็นเอกสาร ราชการก็ระบุไว้ชัดแจ้งว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวโดยได้มาตามหนังสือสัญญา ซื้อขายลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2495 นอกจากนี้ตามหลักฐานบันทึกถ้อยคำของ จำเลยผู้ขอกออกโฉนดที่ดิน นางจำปีผู้คัดค้าน และนางผิวกวต่อเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อวัน

ที่ 15 พฤศจิกายน 2501 เอกสารหมาย จ.26 ที่จำเลยเบิกความรับว่าจำเลยได้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวและมีลายพิมพ์นิ้วมือของนางผิว ในช่องเจ้าของที่ดินเดิมก็ระบุว่าเดิมที่ดินพิพาทเป็นของนางผิว และนางผิวเจ้าของที่ดินได้ให้ปากคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามเอกสารดังกล่าวว่า นางผิวได้ขายที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งนี้ นายสนิท วงศ์ดำเนิน กำนันตำบลหาดเจ้าสำราญ ก็ได้เบิกความเป็นพยานโจทก์โดยยืนยันว่า ได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานผู้ทำการรังวัดที่ดินของนางใบ สุนทร ซึ่งมีเขตที่ดินติดกับที่ดินพิพาทไว้ตามเอกสารหมาย จ.5 ว่าโจทก์เจ้าของที่ดินข้างเคียงทางทิศใต้ไม่ได้มาระวางชี้แนวเขตเพราะนับแต่โจทก์ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากนางผิว และได้แจ้งการครอบครองไว้เมื่อปี 2498 แล้ว ก็ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่ดินที่โจทก์ซื้อไว้นี้ได้ให้นางผิวดูแลแทน เมื่อนางผิวย้ายไปอยู่ที่อื่น จึงได้ให้จำเลยเฝ้าดูแลแทน เห็นได้ว่าโจทก์มีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคำฟ้องว่า สามโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากนางผิว โดยสามโจทก์ก่อนถึงแก่ความตายและโจทก์อนุญาตให้นางผิวเจ้าของที่ดินเดิมอยู่อาศัยและทำกินตลอดมา จึงเท่ากับนางผิวครอบครองที่ดินแทนโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท โดยจำเลยเป็นเพียงผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวแทนโจทก์เท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สดศรี สัตยธรรม-วิรัช ลิ้มวิชัย-มานะ ศุภวิริยกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ